

1500171-86.2019.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Raphael Ernane Neves
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/06/2022

... pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500171-86.2019.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-86.2019.8.26.0495

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2031372/2019 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 1858567 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 98/19/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2031372 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 98/19/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2031372 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 98/19/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2031372 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 98/19/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raphael Ernane Neves

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, porque, segundo consta da inicial, no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 05 horas, no interior da residência situada na Rua Prefeito José de Carvalho, nº 281, Nosso Teto, nesta cidade e Comarca de Registro/SP, prevalecendo-se de relação doméstica e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Kátia Rosa da Silva, ao lhe desferir um soco no rosto, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no exame de corpo de delito de fls. 32.

Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO a condenação do acusado LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO como incurso, no art.129, §9º, do Código Penal. Recebida a denúncia em 22/11/2019 (fl. 65), o réu foi citado (fl. 116), apresentando resposta à acusação (fls. 120/121). O recebimento da denúncia foi confirmado (fl. 122).

Durante a instrução foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição dada a fragilidade das provas.

É o RELATÓRIO. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Dos fatos: Extraí-se da denúncia que:

"(...) Segundo apurado, o denunciado e vítima mantém união estável por aproximadamente sete anos e deste relacionamento adveio uma filha em comum. Na data dos fatos, LUIZ desferiu um soco no rosto de sua companheira, ante a negativa dela em entregar-lhe o celular. O denunciado é usuário de drogas e pretendia vender o aparelho para trocar por substância entorpecente.

O laudo pericial de fls. 32 e a fotografia de fls. 08 constatou que a vítima suportou lesão corporal de natureza leve, consistente em lesão contundente em dorso nasal. (...)"

Do tipo penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A conduta imputada ao acusado, é a de, no contexto fático acima indicado, ofender a integridade física de sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 32.

A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos.

Da Materialidade: A materialidade delitiva ficou demonstrada pela prova oral e documental angariada ao feito, bem como pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de fl 32, que deixou cabalmente provada a existência dos delitos de lesão corporal leve na vítima.

Da Autoria: Quanto à autoria do crime, também é certa e recai sobre a pessoa do acusado LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO.

O acusado LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO confessou os fatos. Disse ter agredido a vítima, porém estava sob efeito de entorpecente. Declinou que pretendia tomar o celular que lhe pertencia, da posse da ofendida, para vende-lo e com o produto comprar drogas, tendo efetivamente conseguido, após ter desferido soco contra a vítima, tendo efetivamente trocado o aparelho por entorpecentes.

A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção

do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65.

A vítima Kátia Rosa da Silva declarou que na data dos fatos estava em sua casa, quando o acusado chegou sob efeito de entorpecente. Disse que o acusado lhe pediu o celular, tendo a vítima permitido o uso, porém quando fora exigir o aparelho, teve como repulsa agressão do requerido, com um soco em seu rosto. Informou que o acusado se desculpou e disse que pretendia vender o aparelho. Indicou que mantinha um relacionamento com o réu e que após a agressão terminou a relação. Salientou que perdoou o réu e não deseja vê-lo condenado pelo crime aqui apurado.

A jurisprudência reconhece como sendo de grande valor as palavras da vítima em crimes da natureza do que aqui se apura, desde que esta prova seja corroborada por outras angariadas nos autos, tal como sói acontece no caso em apreço. Eis o aresto: APELAÇÃO CRIMINAL Crimes de lesão corporal grave e de resistência (arts. 129, § 1º, inciso I, e 329, ambos do CP) - Materialidade e autoria comprovadas - Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias - Pretendida nulidade da sentença por indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 499 do CPP - Eiva rechaçada - Almejada absolvição com fundamento na legítima defesa própria - Excesso na reação - Excludente não configurada - Palavra da vítima aliada à prova testemunhal suficiente para manutenção do Decreto condenatório - Sursis simples - Condições estabelecidas em conformidade com o art. 78, § 1º, primeira parte, do Código Penal - Pleito defensivo que requer a cumulação das condições dos §§1º e 2º do aludido artigo - inadmissibilidade - Recurso desprovido. (TJ-SC; ACR 2007.018066-0; São Miguel do Oeste; Rel. Des. Solon D'Eça Neves; DJSC 09/10/2007) CP, art. 329 CPP, art. 499.

A prova, portanto, é suficiente para implicar condenação ao requerido, como bem pretendido pelo Ministério Público.

As lesões corporais foram demonstradas no laudo pericial de fl. 32, restando comprovado igualmente o entrevero, de modo que a condenação é mesmo de rigor. O dolo do agente restou evidenciado. A conduta do denunciado, por evidente, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do art.129, §9º, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu LUIZ RICARDO CUNHA TIZZO, às penas do art.129, §9º, do Código Penal.

Posto isso, passo à dosimetria da pena.

Da Fixação da Pena:

Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: não é elevado o grau de reprovabilidade da conduta. O acusado possuía plena consciência de sua ilicitude, e podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu possui anotações em sua folha penal (fls. 161/173). Conduta social e personalidade: não restaram denegridas. Motivos do Crime: venda do celular da vítima para compra de entorpecentes pelo requerido.

Circunstâncias do Crime: não influenciaram no deslinde dos fatos. Consequências da conduta ilícita: não foram além das que são ínsitas ao crime. Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para eclosão dos fatos.

Preponderando circunstâncias subjetivas parcialmente favoráveis ao réu, aplico-lhe a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Atenuantes e Agravantes:

Presente a atenuante da confissão, reconduzo a pena ao mínimo. Esclareço que o delito teve motivação numa discussão do casal, acerca do aparelho celular do requerido, não sendo possível inferir futilidade, ante a resposta de gravidade também não destacada advinda do requerido.

Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Pena Definitiva:

Destarte, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção em regime inicialmente ABERTO (art. 33, § 2º, "c", §3º do Código Penal).

Substituição:

Incabível, porque os crimes foram violentos (art. 44 e seguintes do Código Penal) e também porque descabida a transação penal.

Sursis:

Presentes os pressupostos legais, do art. 77 e seguintes do Código Penal, suspendo a execução da pena privativa de liberdade por dois anos, impondo, por medida de proporcionalidade, as condições descritas no art. 78, §2º, alíneas "a", "b" e "c" do Código Penal.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS:

(a) Ausente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, parágrafo único). (b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege. (c) Deixo de fixar indenização, por falta de parâmetros (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92). (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado. (f) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 57 do Conselho Nacional de Justiça, deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento provisório. (g) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena.

Em função do art. 201, § 2º, do CPP, comunique-se à ofendida.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Registro, 16 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA